

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第十九講 解釋要旨
平等權真諦

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈平等權真諦〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
290 (81.01.24)	動員戡亂時期公職人員選舉罷免法 §32-I 有關各級民意代表候選人學、經歷之限制，係為提升各級民意代表機關之議事功能及問政品質，與憲法尚無牴觸。惟此項學、經歷之限制，應隨國民之教育普及加以檢討，如認為仍有維持之必要，亦宜重視其實質意義，並斟酌就學有實際困難者，而為適當之規定，此當由立法機關為合理之裁量。 ① 1991/08 動員戡亂時期公職人員選舉罷免法修正，更名為「公職人員選舉罷免法」；2000/10 修正，刪除系爭規定。	§§7, 23, 130	[階級平等_學歷]
340 (83.02.25)	公職人員選舉罷免法 §38-II 之規定，使無政黨推薦之候選人，須繳納較高額之保證金，形成不合理之差別待遇，與憲法第七條之意旨有違。 ① 1994/07 選罷法修正，刪除前揭規定。	§§7, 23, 130 [釋 468]	[黨派平等] Q 本件與釋字 468 之論理一貫？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
354 (83.07.01)	戰士授田憑據處理條例 §10:「反共抗俄戰士授田條例公布施行前，曾參加反共抗俄作戰，除因有叛國行為或逃亡而被判有期徒刑以上之刑者外，其餘在臺離營之退除役無職軍官，須有退伍除役證明書，且現居住臺灣地區者，視同已發給授田憑據，依本條例之規定處理」之規定，係就上述情況，公平考量所為之規定，並非針對軍官與士兵身分不同，而作差別待遇，與憲法第七條尚無抵觸。	§7	[階級平等] Q 何以在台無職軍官可領取授田補償金，而士兵則不可？
365 (83.09.23)	民法 §1089 關於父母對於未成年子女權利之行使意思不一致時，由父行使之規定部分，與憲法第七條人民無分男女在法律上一律平等，及憲法增修條文第九條第五項消除性別歧視之意旨不符。 ① 1996/09 民法修正，變更前揭規定。	§7； '94 增修 § 9-V [釋 457]	[男女平等]
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
410 (85.07.19)	民法親屬編施行法對於民法 §1017 夫妻聯合財產制七十四年六月三日之修正，未設特別規定，致在修正前已發生現尚存之聯合財產，仍由夫繼續享有權利，未能貫徹憲法保障男女平等之意旨。 ① 1996/09 民法親屬篇施行法修正，增訂第 6 之 1 條。	§7 [釋 443] [釋 457] [釋 728]	[男女平等] Q 何以僅宣告違憲，並籠統指示修法，而未如釋字 443 號、457 號解釋宣告系爭規定限期失效？ Q 本件指摘國家（立法者）未善盡基本權之保護義務？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
438 (86.10.30)	財政部發布之營利事業所得稅查核準則第九十二條第五款第五目之「在臺灣地區以新台幣支付國外佣金應在不超過出口貨物價款百分之三範圍內，取具國外代理商或代銷商名義出具之收據為憑予以認定」之規定，與同準則§92 中其他規定之國外佣金，僅就認定標準為斟酌事實情況差異所為之不同規定，與憲法 §7 之平等則亦無違背。	§§7, 15, 19, 23	[國籍平等]
452 (87.04.10)	民法 §1002 規定：「妻以夫之住所為住所，贅夫以妻之住所為住所。但約定夫以妻之住所為住所，或妻以贅夫之住所為住所者，從其規定」，未能兼顧他方配偶選擇住所及具體個案之特殊情況，與憲法上平等及比例原則尚有未符，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一年時失其效力。 ① 1998/6 民法修正，變更前揭規定。	§7 [釋 365] [釋 372]	[男女平等]
455 (87.06.05)	軍人為公務員之一種，自有依法領取退伍金、退休俸之權利，或得依法以其軍中服役年資與任公務員之年資合併計算為其退休年資；其中對於軍中服役年資之採計並不因志願役或義務役及任公務員之前、後服役而有所區別... 行政院人事行政局六十三年五月十一日（六三）局肆字第○九六四六號函釋]，關於「留職停薪之	§7	[階級平等_役別]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
455 (續)	入伍人員，於退伍復職後，依規定須補辦考績，並承認其年資」，致服義務役軍人僅得於任公務員後服役者始得併計公務員退休年資，與上開意旨不符。		
	〈解釋理由書〉[2] 義務役軍人與志願役軍人之服役時間長短與專業知識或屬有間，但於服役期間所應負之忠誠義務與其所服之勤務，與志願役軍人尚無差別，軍人依法所應享有服役年資計算之權益，不宜因其役別為義務役或志願役而有所不同。		Q 「等者，等之」(同工同酬)？
	〈翁岳生大法官協同意見書〉[3] 平等原則為所有基本權的基礎；國家對人民行使公權力時，無論其為立法、行政或司法作用，均應平等對待，不得有不合理的差別待遇。		[平等權之性質與效力]
	平等原則並非保障絕對的、機械的形式平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等，此迭經本院大法官解釋所肯定(參見釋字第211號、第三四一號、第四一二號)，故法律或相關機關就個別案件事實上之差異及立法之目的，作合理之不同處理，並不違背憲法之意旨。		[平等之原則]
	關於平等原則之違反，恆以「一方地位較他方為有利」之「結果」存在為前提。不論立法者使一方受益係有意「積極排除他方受益」，或僅單純「未予規範」，		[平等之概念]

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
455 (續)	只要在規範上出現差別待遇的結果，而無合理之理由予以支持時，即構成憲法平等原則之違反。因平等原則之旨趣在於禁止國家權力在無正當理由的情況下，對於相同類別之規範對象作不同之處理，故平等原則之本質，原就具有雙面性與相對性，嚴格而言並非各該「規範本身之違憲」，而是作為差別對待之兩組規範間的「關係」，或可稱為「規範關係之違憲」。		
	立法者於制定法律時，於不違反憲法之前提下，固有廣大的形成自由，然當其創設一具有體系規範意義之法律原則時，除基於重大之公益考量以外，即應受其原則之拘束，以維持法律體系之一貫性，是為體系正義。而體系正義之要求，應同為立法與行政所遵守，否則即違反平等原則。		[體系正義]
	給付行政因涉及國家財政資源分配，於不違背憲法之原理原則之前提下，立法者得作合理的調整。		Q 立法者關於「給付行政」享有較大之立法裁量空間，爰應適用較寬鬆之違憲審查基準？
	因法規違反平等原則所造成之違憲狀態...之除去，究應(一)刪除原有賦予權利之規定、(二)將受不利對待者納入目前有利之規範中、或(三)重行規定賦予權利之要件，原則上立法者應有其自由形成的空間，釋憲者應斟酌個案情形，不宜一律宣告該規範無效或		[不平等狀態之改正]

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
460 (87.07.10)	系爭財政部函釋（謂「地上建物係供神壇使用，已非土地稅法第九條所稱之自用『住宅』用地」）並未區分不同宗教信仰，均有其適用，復非就人民之宗教信仰課予賦稅上之差別待遇，亦與憲法第七條、第十三條規定之意旨無違。	§7 [釋 490] [釋 573]	[宗教平等]
468 (87.10.22)	總統副總統選罷法 §23-I 為確保連署人數確有同條第四項所定人數二分之一以上，規定由被連署人提供保證金新台幣一百萬元，並未逾越立法裁量之範圍，與憲法第二十三條規定尚無違背。	§§ 7, 45 [釋 290]	[黨派平等] Q 本件屬「黨派平等」（因有無政黨推薦而為差別待遇）？或「財富平等」（因能否負擔保證金，而為差別待遇）？抑或「階級平等」（參選保證金與連署保證金不同；立委候選人與總統候選人待遇不同）？
490 (88.10.01)	立法者鑒於男女生理上之差異及因此種差異所生之社會生活功能角色之不同，於兵役法第一條規定：中華民國男子依法皆有服兵役之義務，係為實踐國家目的及憲法上人民之基本義務而為之規定，原屬立法政策之考量，非為助長、促進或限制宗教而設，且無助長、促進或限制宗教之效果。	§§ 7, 13 [釋 460] [釋 573]	[宗教平等] Q 「宗教自由」與「宗教平等」之關係？
560 (92.07.04)	就業服務法 §43-V 就外國人眷屬在勞工保險條例實施區域以外發生死亡事故者，限制其不得請領喪葬津貼，係為社會安全之考	§7	[國籍平等] Q 何謂「社會安全之考量所為之特別規

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
560 (續)	量所為之特別規定，屬立法裁量範圍，與憲法第七條、第十五條規定意旨尚無違背。		定」？何以「屬立法裁量範圍」？
新制（92.10～：釋字 567～）			
571 (93.01.02)	〈林子儀大法官協同意見書〉n. 7 本院解釋襲用已久之「形式平等」(formal equality) 與「實質平等」(substantive equality)用語，係以「是否允許差別待遇存在」而為區分。其中本院所稱之「絕對、機械形式平等」，意指「不容許任何差別待遇」，亦即要求絕對的相同待遇；至於本院所稱之「法律地位之實質平等」則指「容許差別待遇」，亦即「容許法律基於人民之年齡、職業、經濟狀況及彼此間之特別關係等情事，而為合理之不同規定」（釋字第一七九號解釋理由書參照）。換言之，本院習稱之「實質平等」，即是主張「等者等之，不等者不等之」。…惟由於「等者等之，不等者不等之」此一平等公式本身，並不帶有任何實質價值可據以指引我們是否應該及如何將人們予以分類與因此給與差別待遇，何人與何人相比就何種事項而言應屬相同（或不同），以及應給予其如何之待遇方為相同（或不同）待遇，因此與所謂「實質平等」之用語並不相稱，以其概念、內涵缺乏實質價值而言，反而也屬於一種「形式平等」。	§§7, 23	[平等之原則] Q 果有「實質價值」得據以判斷「實質平等」？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
573 (93.02.27)	〈解釋理由書〉 [5] 監督寺廟條例（18.05.14 制定）第一條所稱「凡有僧道住持之宗教上建築物，不論用何名稱，均為寺廟」，及第二條第一項所定「寺廟及其財產法物，除法律別有規定外，依本條例監督之」，僅適用於佛、道等部分宗教，對其餘宗教未為相同之限制，即與憲法第十三條及第七條所定之宗教中立原則及宗教平等原則有所不符。 ① 該條例迄(2016/08)未修正。	§§7, 13 [釋 460] [釋 490]	[宗教平等]
596 (94.05.13)	憲法第七條規定，中華民國人民在法律上一律平等，其內涵並非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等；立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之差別對待...勞動基準法未如公務人員退休法規定請領退休金之權利不得扣押、讓與或供擔保，係立法者衡量上開性質之差異及其他相關因素所為之不同規定，屬立法自由形成之範疇，與憲法第七條平等原則並無抵觸。	§7, 18, 153	[實質平等] Q 其屬「等者，等之」，抑或「不等者，不等之」？
614 (95.07.28)	公務人員退休法施行細則 §12-II 就公營事業之人員轉任為適用公務人員退休法之公務人員後，如何併計其於公營事業任職期間年資之規定，與同條第二項就政務人員、公立學校教育人員	§7	[階級平等] Q 「不等者，不等之」？ Q 本件採取哪種審查基準？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
614 (續)	或軍職人員轉任時，如何併計年資之規定不同，乃主管機關考量公營事業人員與適用公務人員退休法之公務人員及政務人員、公立學校教育人員、軍職人員之薪給結構、退撫基金之繳納基礎、給付標準等整體退休制度之設計均有所不同，所為之合理差別規定，尚難認係恣意或不合理，與憲法第七條平等原則亦無違背。		
617 (95.10.26)	為貫徹憲法第十一條保障人民言論及出版自由之本旨，除為維護社會多數共通之性價值秩序所必要而得以法律加以限制者外，仍應對少數性文化族群依其性道德感情與對社會風化之認知而形諸為性言論表現或性資訊流通者，予以保障。	§§11, 23 [釋 407]	[性傾向平等] Q 「社會多數共通之性價值秩序」保障（容忍）少數性文化族群之性道德感情及其表現？
618 (95.11.03)	兩岸關係條例 §21-I 限制原設籍大陸地區人民，須在臺灣地區設有戶籍滿十年，作為擔任公務人員之要件，實乃考量原設籍大陸地區人民對自由民主憲政體制認識之差異，及融入臺灣社會需經過適應期間，且為使原設籍大陸地區人民於擔任公務人員時普遍獲得人民對其所行使公權力之信賴，尤需有長時間之培養，系爭規定以十年為期，其手段仍在必要及合理之範圍內，立法者就此所為之斟酌判斷，尚無明顯而重大之瑕疵，難謂違反憲法第二十三條規定之比例原則。	§7	[出生地／原籍平等] Q 「期間」屬於「相對」或「絕對」之限制？ Q 本件採取哪種審查基準？是否曾探究有無其他侵害（平等權）較少之方法？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
623 (96.01.26)	兒童及少年性交易防制條例§29規定：「以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體，散布、播送或刊登足以引誘、媒介、暗示或其他促使人為性交易之訊息者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金」，乃以科處刑罰之方式，限制人民傳布任何以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容之訊息，或向兒童少年或不特定年齡之多數人，傳布足以促使一般人為性交易之訊息。是行為人所傳布之訊息如非以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容，且已採取必要之隔絕措施，使其訊息之接收人僅限於十八歲以上之人者，即不屬該條規定規範之範圍。		[年齡平等] Q 系爭規定係按言論之內容及接收對象所為之差別待遇？
624 (96.04.27)	冤獄賠償法第一條規定，僅限於司法機關依刑事訴訟法令受理案件所致上開自由、權利受損害之人民，未包括軍事機關依軍事審判法令受理案件所致該等自由、權利受同等損害之人民，係對上開自由、權利遭受同等損害，應享有冤獄賠償請求權之人民，未具正當理由而為差別待遇，自與憲法第七條之本旨有所牴觸。	§§7, 8, 77, 80	Q 系爭規定如何違反「體系正義」？ Ω 「等者，不等之」？ Q 本件採用哪種審查基準？
626 (96.06.08)	中央警察大學九十一學年度研究所碩士班入學考試招生簡章第七點第二款及第八點第二款，以有	§§7, 11, 21, 22, 23, 159 [釋 649]	[殘障平等] Q 本件採取哪種審查基準？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
626 (續)	無色盲決定能否取得入學資格之規定，係為培養理論與實務兼備之警察專門人才，並求教育資源之有效運用，藉以提升警政之素質，促進法治國家之發展，其欲達成之目的洵屬重要公共利益；因警察工作之範圍廣泛、內容繁雜，職務常須輪調，隨時可能發生判斷顏色之需要，色盲者因此確有不適合擔任警察之正當理由，是上開招生簡章之規定與其目的間尚非無實質關聯，與憲法第七條及第一百五十九條規定並無牴觸。		Ω 所謂「重要公共利益」及「實質關聯」，暗示本件係採「中標」審查？ Q 本件何以採取「中標」？ Ω 系爭規定乃以「無法改變的身體特徵」（色盲）為基礎，所實施之差別待遇
	〈解釋理由書〉 [5] 系爭招生簡章規定以色盲為差別待遇之分類標準，使色盲之考生無從取得入學資格，是否侵害人民接受教育之公平機會，而違反平等權保障之問題，鑑於色盲非屬人力所得控制之生理缺陷，且此一差別對待涉及平等接受教育之機會，為憲法明文保障之事項，而教育對於個人日後工作之選擇、生涯之規劃及人格之健全發展影響深遠，甚至與社會地位及國家資源之分配息息相關，系爭規定自應受較為嚴格之審查。故系爭招生簡章之規定是否違反平等權之保障，應視其所欲達成之目的是否屬重要公共利益，且所採取分類標準及差別待遇之手段與目的之達成是否具有實質關聯而定。		[手段與目的之關聯] Q 本件如何認定「限制色盲報考警大」與「培養理論與實務兼備之警察專門人才」間具有「實質關聯」？手段（達成目的）之有效性須達如何程度，始具「實質相關」？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
635 (96.11.30)	土地稅法 §39 之 2-I 規定所為租稅之差別對待，符合憲法平等原則之要求。 〈解釋理由書〉 [2] 七十八年十月三十日修正公布之土地稅法第三十九條之二第一項爰明定：「農業用地在依法作農業使用時，移轉與自行耕作之農民繼續耕作者，免徵土地增值稅。」...乃立法者為確保農業之永續發展，促進農地合理利用與調整農業產業結構所為之租稅優惠措施，其租稅優惠之目的甚為明確，亦有助於實現憲法第一百四十三條第四項規定之意旨。立法者就自行耕作之農民取得農業用地，與非自行耕作者取得農業用地間，為租稅之差別對待，具有正當理由，與目的之達成並有合理關聯，符合憲法平等原則之要求。待，具有正當理由，與目的之達成並有合理關聯，符合憲法平等原則之要求。	§§7, 15, 19, 143	[租稅平等] Q 本件採取哪種審查基準？
639 (97.3.21)	刑事訴訟法 §§ 403, 404-(2), 416-I-(1)與 418 之規定，使羈押被告之決定，得以裁定或處分之方式作成，並因而形成羈押之被告得否抗告之差別待遇，與憲法第七條保障之平等權尚無牴觸。 〈解釋理由書〉 [4] 系爭不同救濟制度之差別待遇固涉及限制人身自由之訴訟救濟，然因審級制度尚非訴訟權保障之核心內容，且由上級法院或	§§7, 8, 16, 23	Q 系爭規定是否違反「體系正義」？ Q 何以「等者，不等之」(存在訴訟權之差別待遇)，惟尚不違憲？ Q 本件採取哪種審查基準？何故？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
639 (續)	原所屬法院之另一合議庭管轄羈押救濟程序，其在訴訟救濟功能上均由職司獨立審判之法院為之，實質差異亦甚為有限，故無採取較嚴格審查之必要。查系爭規定僅賦予羈押之被告向原所屬法院之另一合議庭聲請撤銷或變更，而不許向上級法院抗告，乃立法者基於訴訟經濟及維繫訴訟體系一致性之考量，目的洵屬正當。且上開分類標準暨差別待遇之手段與該目的之間亦有合理關聯。是刑事訴訟法 §416-I(1)與§418 之規定，未逾越立法裁量之範疇，與憲法第七條尚無抵觸。		
647 (97.10.09)	遺產及贈與稅法 §20-I(6)規定，配偶相互贈與之財產不計入贈與總額，乃係對有法律上婚姻關係之配偶間相互贈與，免徵贈與稅之規定。至因欠缺婚姻之法定要件，而未成立法律上婚姻關係之異性伴侶未能享有相同之待遇，係因首揭規定為維護法律上婚姻關係之考量，目的正當，手段並有助於婚姻制度之維護，自難認與憲法第七條之平等原則有違。	§§7, 19 [釋 696]	[階級平等_婚姻關係] Q 何以尊重立法裁量？
648 (97.10.24)	進出口貨物查驗準則 §15-I 前段規定，限定同一發貨人發貨兩批以上之互相誤裝錯運，其進口人始得併案處理免予議處，至於不同發貨人發貨兩批以上之互相誤裝錯運，其進口人應依海關緝私	§7, 15	Q 基於管制經驗與查證成本而為差別待遇，應採哪種基準審查？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
648 (續)	條例有關規定論處，尙未違背憲法第七條平等原則。 〈解釋理由書〉 [4] 主管機關考量貨物互相誤裝錯運，致進口貨物與申報不符，以同一發貨人發貨兩批以上較有可能，且海關查證較為容易、經濟，而不同發貨人發貨兩批以上，發生之機率甚微，且查證較為困難、複雜，如放寬併案處理，將造成查緝管制上之漏洞與困擾。主管機關基於長期海關實務經驗之累積，及海關查證作業上之成本與技術考量，乃選擇為系爭差別待遇之規定，其手段與目的之達成有合理之關聯性，其選擇並非恣意，與憲法第七條之規定尙屬無違。		
649 (97.10.31)	身心障礙者保護法 §37-I 前段：「非本法所稱視覺障礙者，不得從事按摩業」，與憲法第七條平等權、第十五條工作權及第二十三條比例原則之規定不符，應自本解釋公布之日起至遲於屆滿三年時失其效力。 〈解釋理由書〉 [3] 系爭規定施行近三十年而職業選擇多元之今日，仍未能大幅改善視障者之經社地位，目的與手段間難謂具備實質關聯性，從而有違憲法第七條保障平等權之意旨。	§§7, 15, 23, 155 增修 §10-VII	[殘障平等] [積極（矯往／平權）措施] Q 「積極平權措施」應採哪種基準審查？ 本件實際採取哪種審查基準？ Q 系爭規定歷三十年猶未能大幅改善視障者之經社地位，足證差別待遇之手段與改善視障者經社地位之目的間，不具「實質關聯」？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
666 (98.11.06)	〈解釋理由書〉 [3] 按性交易行為如何管制及應否處罰，固屬立法裁量之範圍，社會秩序維護法係以處行政罰之方式為管制手段，而系爭規定明文禁止性交易行為，則其對於從事性交易之行為人，僅處罰意圖得利之一方，而不處罰支付對價之相對人，並以主觀上有無意圖得利作為是否處罰之標準，法律上已形成差別待遇。系爭規定之立法目的既在維護國民健康與善良風俗，且性交易乃由意圖得利之一方與支付對價之相對人共同完成，雖意圖得利而為性交易之一方可能連續為之，致其性行為對象與範圍廣泛且不確定，固與支付對價之相對人有別，然此等事實及經驗上之差異並不影響其共同完成性交易行為之本質，自不足以作為是否處罰之差別待遇之正當理由，其雙方在法律上之評價應屬一致。...系爭規定以主觀上有無意圖得利，作為是否處罰之差別待遇標準，與上述立法目的間顯然欠缺實質關聯，自與憲法第七條之平等原則有違。		[階級平等] Q 「罰娼不罰嫖」違反「體系正義」（法體系內存在價值矛盾）？ Q 本案採用哪種審查基準？ Q 既曰「實質關聯」，卻未要求須為追求「重要公益」之目的，何故？
687 (100.05.27)	〈解釋理由書〉 [4] 稅捐稽徵法 §47-(1)之具體構成要件行為及法定刑均規定於稅捐稽徵法 §41，惟處罰公司負責人時，竟另限定僅適用「有期徒刑		[租稅平等] Q 系爭立法裁量何以不受尊重？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
687 (續)	刑之規定」，顯然係對同一逃漏稅捐之構成要件行為，為差別之不法評價，有違憲法第七條之平等原則，應自本解釋公布日起，至遲於屆滿一年時，失其效力。		
694 (100.12.30)	〈解釋理由書〉 [3] 國家所採取保障人民生存與生活之扶助措施原有多端，所得稅法有關扶養無謀生能力者之免稅額規定，亦屬其中之一環。...故系爭規定所形成之差別待遇是否違反平等原則，應受較為嚴格之審查，除其目的須係合憲外，所採差別待遇與目的之達成間亦須有實質關聯，始合於平等原則。		[年齡平等] Q 受扶養人之年齡歧視，將影響其受扶養之機會？
696 (101.01.20)	〈解釋理由書〉 [4] 按婚姻與家庭植基於人格自由，為社會形成與發展之基礎，受憲法制度性保障（本院釋字第五五四號解釋參照）。如因婚姻關係之有無而為稅捐負擔之差別待遇，致加重夫妻之經濟負擔，則形同對婚姻之懲罰，而有違憲法保障婚姻與家庭制度之本旨，故系爭規定所形成之差別待遇是否違反平等原則，應受較為嚴格之審查，除其目的須係合憲外，所採差別待遇與目的之達成間亦須有實質關聯，始合於平等原則。 〈湯德宗大法官協同意見書〉 多數意見關於「較為嚴格之審查」（中標）標準之認知，仍循釋字		[階級平等_婚姻關係] Q 系爭規定何以應受較為嚴格之審查？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
696 (續)	694 號解釋之錯誤模式，以「合憲之目的」替代「重要公益目的」。惟「合憲之目的」並無「過濾」功能，「中標」審查殆無意義。平等權之二元聯動分析架構已破壞殆盡。		
701 (101.07.06)	〈解釋理由書〉 [3] 依系爭規定，納稅義務人就受長期照護者所支付之醫藥費，一律以付與上開醫療院所為限，始得列舉扣除，而對因受國家醫療資源分配使用及上開醫療院所分布情形之侷限，而至上開醫療院所以外之其他合法醫療院所就醫所支付之醫藥費，卻無法列舉扣除，將影響受長期照護者生存權受憲法平等保障之意旨。故系爭規定所形成之差別待遇是否違反平等原則，應受較為嚴格之審查，除其目的須係合憲外，所採差別待遇與目的之達成間亦須有實質關聯，始與憲法平等原則之意旨相符。		[階級平等_財富]
719 (103.04.18)	原住民族工作權保障法第十二條第一項、第三項及政府採購法第九十八條，關於政府採購得標廠商於國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用原住民，人數不得低於總人數百分之一，進用原住民人數未達標準者，應向原住民族綜合發展基金之就業基金繳納代金部分，尚無違背憲法第七條平等原則及第二十三條		[種族平等] [積極（矯往／平權）措施]

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
719 (續)	比例原則，與憲法第十五條保障之財產權及其與工作權內涵之營業自由之意旨並無不符。		
	〈解釋理由書〉 [3] 憲法第五條規定：「中華民國各民族一律平等」。憲法增修條文第十條第十二項並規定：「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展...」。系爭規定係立法者為貫徹上開憲法暨憲法增修條文之意旨，促進原住民就業、改善其經濟與社會狀況，而透過得標廠商比例進用之手段所為優惠措施，亦符合國際保障原住民族之精神。是系爭規定係為維護重要之公共利益，目的洵屬正當。		
	[5] 系爭規定乃規範於政府採購制度下，以國內員工總人數是否逾一百人為分類標準，使逾百人之得標廠商，於履約期間負有進用一定比例原住民，以及未達比例者須繳納代金之義務，在政府採購市場形成因企業規模大小不同而有差別待遇。按系爭規定所以為差別待遇，係因國內員工總人數逾百人之廠商，其經營規模較大，僱用員工較具彈性，進用原住民以分擔國家上開義務之能力較高；且系爭規定所為進用比		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
719 (續)	例為百分之一，以百人為差別待遇之分界，其用意在降低實現前開目的所為差別待遇造成之影響。至於此一差別待遇對於目的之達成，仍應有合理之關聯，鑑於現今原住民所受之教育及職業技能訓練程度，通常於就業市場中之競爭力處於相對弱勢，致影響其生活水準，其所採取之分類與達成上開差別待遇之目的間，具有合理之關聯性，與憲法第七條平等原則亦無牴觸。		
727 (104.02.06)	〈解釋理由書〉 [3] 軍人之眷舍配住，為使用借貸性質之福利措施（本院釋字第四五七號解釋意旨參照），其終止原不以配住眷戶之同意為必要。系爭規定之立法目的，係考量老舊眷村之特殊環境，為避免眷戶持續觀望而影響眷村改建整體工作之執行進度，徒使改建成本不斷增高，乃藉同意門檻之設定暨對不同意改建之原眷戶註銷其眷舍居住憑證及原眷戶權益之差別待遇手段，促使原眷戶間相互說服，以加速凝聚共識，並據以要求按期搬遷，達成土地使用之最佳經濟效益，以維護公共利益。所有原眷戶均有相同機會同意改建而取得相關權益，並明知不同意改建即無法獲得相關權益。是系爭規定所為差別待遇之目的要屬正當，且所採差別待遇手段與	§7 [釋 457]	[意見平等] Q 本件採取哪種審查基準？

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
727 (續)	前開立法目的之達成間具有合理關聯，與憲法第七條平等原則尚無牴觸。		
	〈湯德宗大法官部分協同意見書〉 「平等權」與「平等原則」常處於競合狀態，惟本案則罕見地處於割裂狀態--人民雖無從主張「平等權」，但國家行使公權力仍應遵循「平等原則」。		
	本案與釋字第四五七號解釋審查結論相異，乃因兩案所涉「差別待遇之分類基礎」不同（男女平等 v. 同意改建與否）；釋字第四五七號解釋採「中標」審查（或與男女平等乃憲法第七條所例示之可疑分有關），而本案僅採「低標」審查。		
728 (104.03.20)	〈解釋理由書〉 [2] 系爭規定(祭祀公業條例 §4-I 前段：「本條例施行前已存在之祭祀公業，其派下員依規約定之」)雖因相關規約依循傳統之宗族觀念以男系子孫(含養子)為派下員，多數情形致女子不得為派下員，實質上形成差別待遇，惟系爭規定形式上既未以性別作為認定派下員之標準，且其目的在於維護法秩序之安定及法律不溯及既往之原則，況相關規約係設立人及其子孫所為之私法上結社及財產處分行為，基於憲法第十四條保障結社自由、第十五條保障財產權及第二十二條保		[男女平等] [國家保護義務] Q 系爭規定何以尚不違憲？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
728 (續)	障契約自由及私法自治，原則上應予以尊重。是系爭規定實質上縱形成差別待遇，惟並非恣意，尚難認與憲法第七條保障性別平等之意旨有違，致侵害女子之財產權。		
	〈湯德宗大法官協同意見書〉 本號解釋所涉核心問題，一言以蔽之，厥為祭祀公業條例相關規定，是否已善盡國家之基本權保護義務，而非國家是否過度侵害（限制）人民之基本權。…判斷國家對於人民基本權之保護是否不足時，須全盤審視相關規定，避免以偏蓋全，俾能謹守權力分立相互制衡之原則，尊重立法裁量，免貽「法官治國」之譏。		
	本案應依「裁判重要關聯性理論」，至少將祭祀公業條例第四條全部與第五條一併納入解釋範圍。…（前揭規定）涉及至少三項基本價值：法律不溯既往原則、私法自治原則、男女平等原則。且此三項基本原則間，並無絕對之優先順序。		
	基本權作為客觀的基本規範（基本的價值決定），除要求國家公權力之行使應消極地避免侵害人民之基本權外，並要求國家應積極地採取措施，防止權利主體遭受來自於第三人之侵害（是即國家之基本權保護義務）。		

19 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
728 (續)	基於「功能最適」。的考慮，國家之基本權保護義務「首先」應由立法部門負擔，僅當立法者全然未採取任何保護作為，或其所為之利益衡量顯然失當時，司法者始應介入補漏。		
	立法者就「系爭規定」所為之價值權衡大致為： 1.祭祀公業條例施行前：「法律不溯既往原則」優先於「男女平等原則」（如第四條）；祭祀公業條例施行後，因不涉法律不溯既往原則，則以「男女平等原則」優先（如第五條）。 2.該條例施行前，又以「規約」之有無，區分為兩種情形： 2.1 有規約者「依規約」，意即「私法自治原則」應優先於「男女平等原則」（如第四條第一項）； 2.2 無規約或規約未規定者，於一定條件下，女性亦得成為派下員，意即「男女平等原則」有條件地優先於「私法自治原則」（如第四條第二、三項）。 如上規定體系井然，應認為立法者業已努力調和三種相互衝突之基本價值，謀求彼此間最大程度之實現。本院應予尊重，爰釋示「系爭規定」與憲法尚無牴觸。		

《對話憲法·憲法對話》2016